

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1662

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – הגבלת שכר טרחת עורך דין), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 444 ב.1. בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב]¹, אחרי סעיף 444א יבוא :

"הגבלת שכר טרחת 444. (א) על אף האמור בכל דין או הסכם, שכר הטרחה המרבי, לא כולל מס ערך מוסף, שמותר לעורך דין לקבל בעד טיפול בתביעה לקצין התגמולים לפי חוק זה יהיה כמפורט להלן :

(1) בעבור פתיחת תיק התביעה לקצין התגמולים – עד 5,000 שקלים חדשים ; סכום זה יעודכן לפי השינוי במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעומת המדד הידוע בחודש ינואר 2021 ;

(2) בעבור הטיפול בתביעה – עד 8% מסך כל התגמולים שיתקבלו לפי חוק זה, לתקופה של חמש שנים, לפי שיעורם ביום החלטת קצין התגמולים, או עד 8% מסך המענק, אם נפסק כזה לפי סעיף 14, לפי העניין.

(ב) לעניין סעיף זה, "תביעה" – לרבות ערר וערעור שהוגשו בעניין אותה תביעה כאמור.

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

(ג) שילם נכה שכר טרחה בסכום העולה על
שיעורי שכר הטרחה הקבועים בסעיף קטן (א),
רשאי הוא לתבוע את החזרת הסכום העודף."

דברי הסבר

נכי צה"ל שירתו את מדינת ישראל ונפצעו תוך כדי מילוי תפקידם. לאחרונה התקבלו פניות רבות לפיהן ישנם עורכי דין המנצלים את מצוקתם של נכי צה"ל ומציעים להם שירותים משפטיים עבור הכרה בהם כנכי צה"ל, או לחילופין הכרה בהחמרת נכותם, בעלויות של עשרות ואף מאות אלפי שקלים. הסכמי שכר טרחה אלה, הנחתמים עם ציבור נכי צה"ל גורמים לחלק מהם להגיע אל סף פת לחם, ומונעים מרבים מהם להגיש תביעות להכרה בנכותם או להכרה בהחמרת מצבם, רק בשל עלויות שכר הטרחה הכרוכות בהליך. בחלק מהמקרים מדובר בניצול מצבם של צעירים שנפגעו בשירותם הסדיר, אשר אינם מבינים את מכלול המשמעויות העתידיות של הסכמי שכר הטרחה עליהם הם מוחתמים.

יש לציין, כי בשנים האחרונות אישרה הכנסת שורה של חוקים חברתיים שעניינם קביעת תעריף מפוקח והוגן על שירותים משפטיים שמעניקים עורכי דין בנושאים שונים, למשל בטיפול בתביעות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957. עם זאת, הסכמי שכר הטרחה שגובים עורכי הדין מנכי צה"ל אינם מפוקחים עדיין.

לפיכך, מוצע לקבוע כי אדם התובע לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], ישלם שכר טרחת ייצוג בגובה מרבי, בהתאם לשיעורים המפורטים בהצעת החוק.

ראוי לציין, כי נכי צה"ל תרמו מגופם ונפשם למען המדינה ומן הדין הוא שהמדינה היא זו שתעניק להם שירותים משפטיים חינם. לאור זאת, הקטנת תעריפי שכר הטרחה אותם ישלמו נכי צה"ל בגין טיפול בזכויותיהם היא הכרת תודה, ולו במעט, על פועלם למען המדינה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/23/352), על ידי חברת הכנסת אורנה ברביבאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1436) ועל ידי חבר הכנסת אופיר סופר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1850) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר סופר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/641) ועל ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/24/3086).

הצעת החוק זהה לפ/24/3086 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)